

อำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งมาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติว่า ในการโอนคดีตามคำสั่งศาลตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถือว่า บรรดากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการไปแล้วในศาลที่มีคำสั่งโอนคดีเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วย เว้นแต่ศาลที่รับโอนคดีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ดังนั้น บรรดากระบวนการพิจารณาที่ได้ดำเนินการในศาลจังหวัดแม่สะเรียงถือว่าเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ และโดยที่ศาลปกครองสูงสุดโดยที่ประชุมใหญ่ได้มีคำวินิจฉัยเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ให้นับระยะเวลาฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันที่ศาลปกครองเปิดทำการเป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีภายในห้าปีนับแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๔ คือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๙ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๑ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๙๑/๒๕๕๙)

๔.๘ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีออกไป

๔.๘.๑ การขยายระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๕๐

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลนาดี (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลนาดี กรณีกระทำละเมิดขณะทำหน้าที่เป็นกรรมการกำหนดราคากลางแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้รับคำอุทธรณ์ทั้งสองฉบับภายในวันเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีจะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน คือ ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวแล้ว ไม่ปรากฏว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ครบหกสิบวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวันดังกล่าว คือ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี



ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงต้องนำคดีมายื่นฟ้องภายในวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์อีกต่อไป การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่โดยที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อมาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณายืนยันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับเทศบาลตำบลนาดี ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีนี้ กรณีจึงเห็นว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่เกิดขึ้นใหม่และมีผลเป็นการยืนยันคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้ในคำขอท้ายคำฟ้องจะระบุแต่เพียงขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลนาดีที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองที่บรรยายฟ้องว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว จึงยื่นอุทธรณ์เนื่องจากเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อมา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์โดยได้วินิจฉัยยืนยันให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายหลังจากที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยดังกล่าวแล้ว ย่อมเป็นที่เข้าใจได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีความประสงค์ให้ศาลปกครองพิจารณาผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ด้วย โดยผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวถือเป็นคำสั่งทางปกครองที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ทราบ โดยมีได้ระบุวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลาสำหรับยื่นคำฟ้องไว้ในหนังสือดังกล่าว และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งวิธีการยื่นคำฟ้องและระยะเวลายื่นคำฟ้องเช่นนั้นให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบใหม่แต่อย่างใด ระยะเวลาในการยื่นคำฟ้องกรณีนี้จึงขยายเวลาเป็นหนึ่งปีนับแต่วันที่รับคำสั่งตามนัยมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งแม้จะไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อใด แต่หากถือเอาวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์ เป็นวันที่เร็วที่สุดที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอาจได้รับแจ้งผลคำวินิจฉัยอุทธรณ์แล้วนับไปจนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ก็ยังคงอยู่ภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับหนังสือ